BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Constitucional

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Caput, igualdade e titularidade
- 2. Dignidade, liberdades e expressão
- 3. Casa, sigilo e liberdade de locomoção
- 4. Propriedade, informação e acesso à Justiça
- 5. Direito penal e processo penal na Constituição
- 6. Prisão e direitos do preso
- 7. Remédios constitucionais e demais garantias
- 8. Os parágrafos do art. 5º
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 15 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Caput, igualdade e titularidade 2
2. Dignidade, liberdades e expressão 3
3. Casa, sigilo e liberdade de locomoção 4
4. Propriedade, informação e acesso à Justiça 5
5. Direito penal e processo penal na Constituição 5
6. Prisão e direitos do preso 6
7. Remédios constitucionais e demais garantias 7
8. Os parágrafos do art. 5º 8
Exemplos resolvidos 8
Exemplo 1 8
Exemplo 2 8
Exemplo 3 8
Exemplo 4 9
Erros frequentes e pegadinhas 9
Mapa mental 10
Questões de fixação e gabarito comentado 11
Gabarito comentado 12
Resumo final e fontes 14
Resumo dos pontos essenciais 14
Fontes e referências 14

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar o caput do art. 5º e a extensão da titularidade dos direitos a brasileiros e estrangeiros residentes.
- Relacionar as liberdades (pensamento, crença, expressão, reunião, associação, locomoção) com seus limites constitucionais.
- Aplicar a inviolabilidade do domicílio e do sigilo das comunicações a situações policiais.
- Descrever as garantias do processo e da prisão: devido processo legal, contraditório, presunção de inocência, flagrante e direitos do preso.
- Distinguir habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção e ação popular.
- Reconhecer as regras sobre aplicação imediata, direitos implícitos, tratados de direitos humanos e Tribunal Penal Internacional (§§ 1º a 4º).

Introdução

O art. 5º é o mais extenso e um dos mais importantes da Constituição Federal. Ele reúne direitos e garantias fundamentais que protegem a pessoa contra o arbítrio do Estado e dos outros indivíduos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, além de regras de processo e prisão. Para quem pretende atuar como guarda municipal ou policial militar, o artigo é central: a abordagem, a entrada em casa, a prisão em flagrante e o trato com o preso são limitados por ele.

As bancas costumam cobrar o texto literal dos incisos, com trocas de palavras como 'dia' e 'noite', 'inafiançável' e 'imprescritível', 'poderá' e 'não poderá'. Também apresentam situações práticas, em que é preciso reconhecer qual direito foi violado. O banco do Bizu tem, para este assunto, apenas questões autorais; não há questões reais registradas, portanto não se afirma incidência em provas. Estude por blocos temáticos, sempre com o texto constitucional ao lado.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 28 questões autorais no site (aba Questões).

1. Caput, igualdade e titularidade

> **CF/88, art. 5º, caput**
> Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

O caput traz os cinco direitos fundamentais gerais: **vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade**. A literalidade menciona **brasileiros e estrangeiros residentes no País**, mas a interpretação aceita é a de que os direitos fundamentais alcançam também o estrangeiro em trânsito (por exemplo, o turista), por decorrerem da dignidade da pessoa humana. Em provas de literalidade, porém, prevalece o texto: 'estrangeiros residentes no País'.

> **CF/88, art. 5º, I**
> homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

A igualdade é **formal** (perante a lei) e também **material** (tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade). Por isso são admitidas ações afirmativas, como a reserva de vagas em concursos para pessoas com deficiência (art. 37, VIII). A Constituição proíbe também discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI) e considera o racismo crime inafiançável e imprescritível (XLII).

> **CF/88, art. 5º, II**
> ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

É o princípio da **legalidade** para o particular. O indivíduo pode fazer tudo o que a lei não proíbe, e só a lei (em sentido formal) pode criar obrigações. Para o agente público, a legalidade tem sentido mais estrito: só pode fazer o que a lei autoriza.

> **Bizu**
> Cinco palavras do caput: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Se a alternativa disser 'dignidade' ou 'trabalho' como direito do caput, está errada; esses constam de outros artigos.

2. Dignidade, liberdades e expressão

> **CF/88, art. 5º, III**
> ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

A vedação da tortura é **absoluta**: nenhuma circunstância a justifica. A tortura é, ainda, crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (inciso XLIII). O agente de segurança deve conhecer esse limite: o uso da força é legítimo apenas na medida do necessário e proporcional.

> **CF/88, art. 5º, IV**
> é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

A liberdade de expressão é ampla, mas **veda o anonimato**, para que se possa responsabilizar quem abusar do direito. O inciso V garante o **direito de resposta**, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O inciso IX assegura a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O inciso X declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, com direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A **liberdade de consciência e de crença** é inviolável (inciso VI), sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei (inciso VIII).

Reunião e associação

> **CF/88, art. 5º, XVI**
> todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

Para reunir-se, não é necessária autorização, mas **prévio aviso**. A reunião deve ser pacífica e sem armas. Já a **associação** para fins lícitos é plena, **vedada a de caráter paramilitar** (XVII). A criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento (XVIII). Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado (XX). As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado (XIX).

> **Atenção**
> Reunião exige prévio aviso, e não autorização. Associação não exige nem aviso nem autorização, mas a dissolução compulsória só pode ocorrer por decisão judicial, com trânsito em julgado.

3. Casa, sigilo e liberdade de locomoção

> **CF/88, art. 5º, XI**
> a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

A **inviolabilidade do domicílio** é um dos temas mais cobrados e mais próximos do trabalho policial. A regra é a proteção; as exceções são quatro: **consentimento do morador**, **flagrante delito**, **desastre** e **prestar socorro**, que valem a qualquer hora do dia ou da noite; e **determinação judicial**, que só pode ser cumprida **durante o dia**. O conceito de 'casa' é amplo e abrange também o escritório, o consultório e o local de trabalho privado, não aberto ao público.

Entrada em domicílio: o que vale e quando

Hipótese	Dia	Noite
Consentimento do morador	Sim	Sim
Flagrante delito	Sim	Sim
Desastre ou socorro	Sim	Sim
Ordem judicial	Sim	Não

> **CF/88, art. 5º, XII**
> é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

A quebra, por ordem judicial, é prevista expressamente apenas para as **comunicações telefônicas** e exige que a lei estabeleça as hipóteses e a forma. A lei de interceptação telefônica regula o tema. Quanto ao sigilo de dados, a jurisprudência admite afastá-lo em certas condições, que variam; para o concurso, importa memorizar o texto literal.

> **CF/88, art. 5º, XV**
> é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

A liberdade de locomoção vale **em tempo de paz**. Em situações excepcionais, como estado de defesa e estado de sítio, pode sofrer restrições nos termos constitucionais. Outros direitos de interesse geral incluem a liberdade de exercício profissional, atendidas as qualificações que a lei estabelecer (XIII), e o acesso à informação, com sigilo da fonte resguardado quando necessário ao exercício profissional (XIV).

> **Exemplo**
> Uma equipe da guarda ouve gritos de socorro vindos de uma casa, às 23 horas. A entrada é permitida, mesmo à noite e sem mandado, porque se trata de prestar socorro. Já se a equipe apenas tivesse uma suspeita vaga, sem flagrante, sem consentimento e sem ordem judicial, a entrada seria ilegal.

4. Propriedade, informação e acesso à Justiça

O **direito de propriedade** é garantido (XXII), mas a propriedade deve atender à sua **função social** (XXIII). A desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, depende de **justa e prévia indenização em dinheiro**, ressalvados os casos previstos na Constituição (XXIV). Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar propriedade particular (**requisição**), assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano (XXV).

Outros direitos: a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, não é objeto de penhora por débitos decorrentes de sua atividade produtiva (XXVI); o direito de herança é garantido (XXX); e o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (XXXII).

> **CF/88, art. 5º, XXXIII**
> todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

O inciso XXXIV assegura, independentemente do pagamento de taxas, o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e a **obtenção de certidões** em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

> **CF/88, art. 5º, XXXV**
> a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

É o princípio da **inafastabilidade da jurisdição** (ou do acesso à Justiça). Em seguida, o inciso XXXVI protege o **direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada** contra a lei nova, e o XXXVII proíbe juízo ou tribunal de exceção. O inciso XXXVIII reconhece a instituição do **júri**, com plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para os crimes dolosos contra a vida.

> **Bizu**
> No júri, memorize o PSSC: Plenitude de defesa, Sigilo das votações, Soberania dos veredictos e Competência para crimes dolosos contra a vida. Plenitude de defesa é diferente de ampla defesa.

5. Direito penal e processo penal na Constituição

Os incisos XXXIX a XLVIII estruturam princípios penais. Pelo **princípio da legalidade penal** (XXXIX), não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei penal **não retroage, salvo para beneficiar o réu** (XL). A pena é **pessoal** e não passa da pessoa do condenado, embora a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens possam ser estendidas aos sucessores, até o limite do patrimônio transferido (XLV).

Crimes com tratamento especial

Crime	Regra constitucional	Inciso
Racismo	Inafiançável e imprescritível	XLII
Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos	Inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia	XLIII
Ação de grupos armados contra a ordem constitucional	Inafiançável e imprescritível	XLIV

> **CF/88, art. 5º, XLVII**
> não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis;

A pena é cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (XLVIII). É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (XLIX). Às presidiárias são asseguradas condições para permanecerem com seus filhos durante o período de amamentação (L). Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de drogas, e não se concede extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião (LI e LII).

Devido processo legal e provas

> **CF/88, art. 5º, LIV a LVII**
> LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

O **juiz natural** é garantido pelo inciso LIII (ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente). O contraditório e a ampla defesa valem também em processos **administrativos**, como o disciplinar. A **presunção de inocência** (LVII) leva à regra de que ninguém é culpado antes do trânsito em julgado. O tema da execução da pena antes do trânsito foi objeto de variações de entendimento pelo STF; para provas, siga o texto constitucional.

> **Atenção**
> O texto constitucional diz 'trânsito em julgado de sentença penal condenatória'. Alternativas que falam em 'condenação em primeira instância' ou 'decisão de segunda instância' como marco da culpa contrariam a literalidade.

6. Prisão e direitos do preso

> **CF/88, art. 5º, LXI**
> ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

A prisão exige **flagrante delito** ou **ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente**. A exceção é a prisão por transgressão militar ou crime propriamente militar. O guarda ou policial pode (e, no caso da polícia, deve) prender quem esteja em flagrante, mas deve respeitar os direitos do preso.

> **CF/88, art. 5º, LXII e LXIII**
> LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

O preso tem direito à **identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial** (LXIV). A **prisão ilegal** será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária (LXV). Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (LXVI). Não há prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (LXVII, que também cita o depositário infiel, tema hoje superado pela jurisprudência do STF). O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei (LVIII).

Bizu

Palavra-chave do preso: direito de permanecer calado (LXIII), comunicação imediata ao juiz e à família (LXII) e identificação dos responsáveis (LXIV). Se a questão negar um deles, desconfie.

Exemplo

Ao efetuar uma prisão em flagrante, o agente informa ao detido que ele pode permanecer calado e que pode chamar um advogado, e comunica a prisão ao juiz e à família. Todas as providências cumprem diretamente os incisos LXII e LXIII.

7. Remédios constitucionais e demais garantias

As garantias que protegem a liberdade e a cidadania são chamadas de **remédios constitucionais**. Cada uma tem um objeto específico. Decore o objeto de cada uma, pois a banca costuma trocá-los.

Remédios constitucionais

Remédio	Protege	Inciso
Habeas corpus	Liberdade de locomoção, ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder	LXVIII
Mandado de segurança	Direito líquido e certo, não amparado por HC ou HD	LXIX e LXX
Mandado de injunção	Exercício de direitos inviabilizado por falta de norma regulamentadora	LXXI
Habeas data	Conhecimento e retificação de informações pessoais em bancos de dados públicos	LXXII
Ação popular	Anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural	LXXIII

O **mandado de segurança coletivo** pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados (LXX). Na **ação popular**, qualquer cidadão é parte legítima, e o autor, salvo comprovada má-fé, fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência (LXXIII).

O Estado prestará **assistência jurídica integral e gratuita** aos que comprovarem insuficiência de recursos (LXXIV) e indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença (LXXV). São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito (LXXVI), e gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data (LXXVII).

CF/88, art. 5º, LXXVIII

a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

CF/88, art. 5º, LXXIX

é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

O inciso LXXVIII foi incluído pela EC 45/2004 e o LXXIX pela EC 115/2022. Esse último é a base constitucional da proteção de dados pessoais, de interesse especial para quem trata informações de cidadãos no serviço público.

8. Os parágrafos do art. 5º

CF/88, art. 5º, §§ 1º a 4º

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

O § 1º trata da **aplicação imediata**. O § 2º mostra que o rol do art. 5º não é taxativo: existem direitos implícitos e os decorrentes de tratados. O § 3º estabelece o **quórum de três quintos, em dois turnos, em cada Casa**, para que um tratado de direitos humanos tenha status de emenda constitucional. O § 4º reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional.

Atenção

O quórum do § 3º é de três quintos em dois turnos, em cada Casa do Congresso. Não confunda com maioria simples nem com dois terços.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Uma equipe da guarda municipal recebe um mandado judicial de busca em residência, expedido para cumprimento às 22h. É possível o ingresso na casa nesse horário, sem consentimento do morador?

Resolução. 1) O art. 5º, XI, permite a entrada sem consentimento em caso de flagrante, desastre ou socorro, a qualquer hora. 2) Para cumprimento de determinação judicial, a Constituição exige que a entrada ocorra durante o dia. 3) Às 22h não é dia, e não há flagrante, desastre ou socorro. 4) Logo, sem consentimento do morador, o cumprimento do mandado deve aguardar o dia.

Resposta: Não. A ordem judicial só pode ser cumprida de dia; só o consentimento, o flagrante, o desastre ou o socorro justificam a entrada à noite.

Exemplo 2

Um cidadão deseja obter informações sobre dados pessoais seus, constantes de registros de um órgão público. Qual remédio constitucional é adequado, e é gratuito?

Resolução. 1) O conhecimento de informações pessoais em registros de entidades governamentais ou de caráter público é objeto do habeas data (art. 5º, LXXII). 2) O inciso LXXVII declara gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data.

Resposta: Habeas data; a ação é gratuita.

Exemplo 3

Um tratado internacional sobre direitos humanos foi aprovado na Câmara com 310 votos favoráveis em dois turnos. Considere que a Câmara tem 513 deputados. O quórum de três quintos foi atingido na Câmara?

Resolução. 1) Três quintos de 513 = 513 × 3 ÷ 5 = 307,8. 2) O número de votos precisa ser igual ou superior a 308, já que não existe fração de voto. 3) 310 ≥ 308. 4) O tratado também precisa ser aprovado, com o mesmo quórum e em dois turnos, no Senado.

Resposta: Sim, na Câmara (mínimo de 308 votos); falta ainda a aprovação no Senado.

Exemplo 4

Durante uma ronda, um guarda presencia um furto em andamento e conduz o autor à delegacia. Quais direitos do preso previstos no art. 5º devem ser observados na prisão em flagrante?

Resolução. 1) Prisão em flagrante é admitida pelo inciso LXI. 2) O preso deve ser informado de seus direitos, inclusive o de permanecer calado, com assistência de família e advogado (LXIII). 3) A prisão e o local devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente e à família (LXII). 4) O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela prisão (LXIV) e ao respeito à integridade física e moral (XLIX).

Resposta: Incisos LXI, LXII, LXIII, LXIV e XLIX, entre outros.

Erros frequentes e pegadinhas

- Dizer que a ordem judicial permite entrar em casa a qualquer hora: ela só vale durante o dia; flagrante, desastre e socorro valem sempre.
- Trocar 'prévio aviso' por 'autorização' no direito de reunião: a Constituição exige apenas aviso à autoridade.
- Confundir racismo (inafiançável e imprescritível) com tortura e hediondos (inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia).
- Afirmar que o preso deve provar sua inocência: vale a presunção de inocência até o trânsito em julgado.
- Dizer que provas ilícitas podem ser usadas se forem úteis ao processo: são inadmissíveis (LVI).
- Achar que o habeas corpus protege qualquer direito: protege a liberdade de locomoção; para direito líquido e certo, cabe mandado de segurança.
- Dizer que a ação popular pode ser proposta por qualquer pessoa: o legitimado é o cidadão.
- Entender que o rol do art. 5º é taxativo: o § 2º admite outros direitos decorrentes do regime, dos princípios e dos tratados.

Mapa mental

Caput
- Vida e liberdade
- Igualdade
- Segurança
- Propriedade

Casa e sigilo
- Consentimento ou flagrante
- Ordem judicial: dia
- Sigilo telefônico: juiz

Prisão
- Flagrante ou ordem judicial
- Direito ao silêncio
- Comunicação ao juiz
- Prisão ilegal: relaxamento

Art. 5º: Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Liberdades
- Pensamento, sem anonimato
- Crença e consciência
- Reunião: prévio aviso
- Associação lícita

Processo penal
- Devido processo legal
- Contraditório e defesa
- Provas ilícitas vedadas
- Presunção de inocência

Remédios
- Habeas corpus
- Mandado de segurança
- Habeas data
- Ação popular

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Ao ser preso, o indivíduo deve ser informado de seus direitos, entre os quais, segundo o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, o de

(A) recusar-se a ser identificado
(B) escolher o local de cumprimento da pena
(C) dispensar a comunicação da prisão ao juiz
(D) ser julgado pelo tribunal de sua preferência
(E) permanecer calado

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um cidadão está preso ilegalmente e quer proteger sua liberdade de locomoção. O remédio constitucional adequado é o

(A) habeas data
(B) mandado de injunção
(C) direito de petição
(D) ação popular
(E) habeas corpus

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o art. 5º, LXXVI, da Constituição Federal, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei,

(A) o registro civil de nascimento e a certidão de óbito.
(B) a certidão de antecedentes criminais e o título de eleitor, apenas.
(C) o registro de marcas e patentes e a certidão de casamento religioso.
(D) o registro de imóveis e a escritura pública de compra e venda.
(E) o passaporte e a carteira nacional de habilitação.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um cidadão deseja conhecer as informações a seu respeito constantes de banco de dados de um órgão público e, se for o caso, retificá-las. O remédio constitucional adequado é o

(A) habeas corpus
(B) habeas data
(C) mandado de segurança coletivo
(D) mandado de injunção
(E) ação popular

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Moradores de um bairro querem fazer um protesto pacífico, sem armas, em uma praça pública. Segundo a Constituição Federal, para realizar essa reunião, eles

(A) precisam de autorização prévia do Comandante da PM da área.
(B) precisam de licença da Prefeitura, com pagamento de taxa.
(C) não precisam de autorização, bastando aviso prévio à autoridade competente.
(D) não precisam de autorização nem de qualquer aviso às autoridades.
(E) podem realizá-la mesmo que outra reunião já esteja marcada para o mesmo local e horário.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com a Constituição Federal, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente,

(A) salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
(B) salvo quando houver determinação verbal do delegado de polícia.
(C) salvo nas prisões para averiguação, por até vinte e quatro horas.
(D) salvo quando o suspeito não portar documento de identidade.
(E) sem exceções, inclusive para militares.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal, são gratuitas as ações de

(A) habeas corpus e habeas data, e os atos necessários ao exercício da cidadania.
(B) ação civil pública e mandado de injunção, para qualquer autor.
(C) habeas corpus, apenas, ficando o habeas data sujeito ao pagamento de custas.
(D) mandado de segurança individual e ação popular, qualquer que seja o valor da causa.
(E) revisão criminal e recurso extraordinário, para réus presos.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma associação de trabalhadores constata que um direito previsto na Constituição Federal não pode ser exercido porque falta a norma que o regulamente. O remédio constitucional adequado para suprir essa omissão é o

(A) mandado de injunção
(B) habeas corpus
(C) habeas data
(D) ação popular
(E) mandado de segurança coletivo

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

De acordo com o art. 5º, XLII, da Constituição Federal, a prática do racismo constitui crime

(A) afiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção
(B) inafiançável, porém prescritível em vinte anos
(C) imprescritível, porém afiançável pelo delegado
(D) de menor potencial ofensivo, sujeito apenas a multa
(E) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Nos termos do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação

(A) de natureza tributária
(B) decorrente de empréstimo bancário
(C) alimentícia
(D) oriunda de aluguel de imóvel
(E) relativa à compra de bens de consumo

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Os demais itens não constam da Constituição, que, ao contrário, exige a comunicação imediata da prisão ao juiz (art. 5º, LXII).

Questão 2 — Gabarito: E

O habeas corpus é concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII).

Questão 3 — Gabarito: A

O art. 5º, LXXVI, garante gratuidade, aos reconhecidamente pobres, do registro civil de nascimento e da certidão de óbito, na forma da lei. Os demais documentos citados não constam do dispositivo.

Questão 4 — Gabarito: B

O habeas data assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e a retificação desses dados (art. 5º, LXXII). Os demais remédios têm outras finalidades, como proteger a locomoção (habeas corpus) ou anular ato lesivo ao patrimônio público (ação popular).

Questão 5 — Gabarito: C

Correta a C (art. 5º, XVI): a reunião pacífica, sem armas, em local aberto ao público, não depende de autorização, mas exige aviso prévio. Não há autorização policial nem licença municipal (A e B). O aviso é obrigatório (D). A reunião não pode frustrar outra anteriormente convocada para o mesmo local (E).

Questão 6 — Gabarito: A

Correta a A (art. 5º, LXI). A CF não admite prisão por ordem verbal de delegado, prisão para averiguação ou prisão por falta de documento (B, C e D). Há exceção expressa para transgressão militar e crime propriamente militar (E errada).

Questão 7 — Gabarito: A

O art. 5º, LXXVII, assegura a gratuidade das ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, dos atos necessários ao exercício da cidadania. Mandado de segurança, ação civil pública e demais ações não têm gratuidade assegurada por esse dispositivo.

Questão 8 — Gabarito: A

O mandado de injunção é cabível quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas ligadas à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI). Os demais remédios têm outras finalidades: locomoção, informações pessoais, tutela do patrimônio público e direito líquido e certo.

Questão 9 — Gabarito: E

O racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

Questão 10 — Gabarito: C

A Constituição só admite a prisão civil do devedor de alimentos que, de forma voluntária e sem justificativa, deixa de pagar a obrigação alimentícia. Dívidas tributárias, bancárias, de aluguel e de consumo não autorizam a prisão civil.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

• O art. 5º protege vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade de brasileiros e estrangeiros residentes (interpretação ampla inclui os não residentes).
• Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei; tortura e tratamento desumano ou degradante são vedados.
• A manifestação do pensamento é livre, mas o anonimato é vedado; há direito de resposta proporcional ao agravo.
• Reunião exige prévio aviso e ocorre sem armas; associação é livre, vedada a de caráter paramilitar.
• A casa só pode ser invadida com consentimento, em flagrante, desastre ou socorro (a qualquer hora), ou por ordem judicial durante o dia.
• Comunicações telefônicas só podem ser interceptadas por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para investigação criminal ou instrução processual penal.
• A lei não excluirá do Judiciário lesão ou ameaça a direito; direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada são protegidos.
• Legalidade penal: não há crime sem lei anterior; a lei penal só retroage para beneficiar o réu.
• Racismo é crime inafiançável e imprescritível; tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia.
• Prisão só em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária; o preso tem direito de permanecer calado.
• Remédios: habeas corpus (locomoção), mandado de segurança (direito líquido e certo), habeas data, mandado de injunção e ação popular.
• Tratados de direitos humanos aprovados por três quintos, em dois turnos, em cada Casa, equivalem a emendas constitucionais.

Fontes e referências

• Constituição Federal de 1988 (texto compilado), art. 5º, incisos I a LXXIX e §§ 1º a 4º — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.